

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6176/2540

ธนาคาร เอเซีย จำกัด (มหาชน
นาง ฟอง จันท์ หรือ นวลจันทร์ วัน
หล้า

โจทก์

จำเลย

หรือ แซ่เอ็ง หรือ แก้ว พิณิจ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8, มาตรา 14

ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์วันที่ 14 มิถุนายน 2528 โจทก์ชอบที่จะร้องขอบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองภายในสิบปีนับแต่วันที่คำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 271 แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าโจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 19 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และวันที่ 27 เมษายน 2532 ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำทรัพย์ที่ยึดออกขายทอดตลาดก็ตาม ก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการบังคับคดี เมื่อหน้าที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้โจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษา โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดี แก่จำเลยทั้งสอง จึงไม่อาจนำหน้าที่พ้นกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าวมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดลำปาง คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 255/2528 พิพากษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2528 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,204,125.88 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จากต้นเงิน 2,197,263.19 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ คดีถึงที่สุดแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ จำเลยที่ 1 รวม 2 ครั้งได้รับเงินจากการขายทอดตลาดนำมาหักชำระหนี้โจทก์ได้บางส่วนคิดถึงวันฟ้องจำเลยทั้งสองยังคงค้างชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 5,707,148.17 บาท จำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้อีกและจำเลยทั้งสองย้ายภูมิลำเนาไปจากเคหสถานที่เคยอยู่ ยักย้ายทรัพย์สินไปให้พ้นอำนาจศาลและเคยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การและจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าหนี้จำเลยทั้งสองตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดลำปาง คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2555/2528 ซึ่งพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,204,125.88 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2528 จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 รวม 2 ครั้งครั้งแรกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ครั้งที่สอง วันที่ 27 เมษายน 2532 เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ที่นำยึดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยทั้งสองยังค้างชำระหนี้โจทก์นับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 5,707,148.17 บาท โดยโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 20 ธันวาคม 2538 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์จะนำหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเกินกำหนดสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษามาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาลจังหวัดลำปางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์วันที่ 14 มิถุนายน 2528 โจทก์ชอบที่จะร้องขอบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าโจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และวันที่ 27 เมษายน 2532 และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำทรัพย์ที่ยึดออกขายทอดตลาดก็ตามก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการบังคับคดี เมื่อหน้าที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ โจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษา โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่อาจนำหนี้ที่พ้นกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าวแล้วมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-เสริม บุญทรงสันติกุล-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติล้มละลายฯ หรือกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีผลในทางตัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 341/2531) ซึ่งได้มีการบัญญัติเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวไว้โดยเฉพาะในมาตรา 14 ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาความจริงให้ได้ว่าคดีมีเหตุอันควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 9หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลล้มละลายนั้นมิใช่อาศัยแต่ลำพังข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 8แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพิเคราะห์ถึงเหตุผลอื่นมาประกอบที่พอแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยตกอยู่ในฐานะผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2536) เหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 14 นั้น จึงเป็นข้อที่ศาลพึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยก่อนที่ศาลจะมีศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คือเมื่อมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลก็ไม่สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดโดยพิพากษายกฟ้องเสียได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2526)

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 บัญญัติถึงกำหนดเวลาในการบังคับคดีว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น แต่ในการดำเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปี อันจะมีผลทำให้เจ้าหนี้ที่ตามคำพิพากษามีสิทธิดำเนินการบังคับคดีจนแล้วเสร็จนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 696/2518 และ 1495/2524) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยขั้นแรกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ออกหมายบังคับคดี ขั้นต่อไปต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว นอกจากนั้นต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขั้นตอนนี้แล้วภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์เมื่อใดนั้นเป็นขั้นตอนดำเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปทำการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเกินกว่า 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาก็ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4816/2528 และ 5709/2537) แต่ถ้าเพียงแต่ขอให้ศาลออกคำบังคับหรือหมายบังคับคดีไว้เฉย ๆ จนพ้นกำหนด 10 ปีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็หมดสิทธิบังคับคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2534 และ 4748/2536) สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ ข้อเท็จจริงมีว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2528 ในจำนวนเงิน 2 ล้านบาทเศษ (ยังไม่รวมดอกเบี้ย) โจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 รวม 2 ครั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และวันที่ 27 เมษายน 2532 แต่เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดแล้วได้เงินมาไม่พอชำระหนี้ ยังเหลือหนี้ที่ค้างชำระ

พร้อมดอกเบี๋ยอยู่อีกถึง 5 ล้านบาทเศษ โจทก์จึงนำหนี้จำนวนดังกล่าวนี้มาฟ้องให้
จำเลยล้มละลายในวันที่ 20 ธันวาคม 2538 จึงเห็นได้ว่า ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่
โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 และในวันที่ 27
เมษายน 2532 นั้น ยังอยู่ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา (วันที่
14 มิถุนายน 2528) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดเวลาในการบังคับคดีดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนจำนวนหนี้ที่เหลืออีก 5 ล้านบาทเศษที่โจทก์นำมาฟ้อง
จำเลยทั้งสองให้ล้มละลายเป็นคดีนี้ โจทก์มิได้ดำเนินการร้องขอให้บังคับคดีภายใน
10 ปี นับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2528 (วันมีคำพิพากษา) จึงหมดสิทธิบังคับคดี เช่นนี้
โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อาจนำหนี้ที่เหลือดังกล่าวซึ่งเป็นหนี้ที่พ้น
กำหนดเวลาบังคับคดีมาฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
482/2536, 942/2538 (ประชุมใหญ่), 1022/2538 และ 5494/2539) เพราะเมื่อไม่มี
สิทธิยึดทรัพย์สินของจำเลยแล้ว หากยังให้นำเอาจำนวนหนี้ที่ค้างชำระอยู่มาฟ้องให้
ลูกหนี้ล้มละลายได้ก็เท่ากับไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา นอกจากนี้ยังก่อ
ให้เกิดความได้เปรียบของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่มีต่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่นึก
จะฟ้องให้ลูกหนี้ฯ ล้มละลายเมื่อใดก็ได้และยังทำให้ลูกหนี้ฯ ไม่มีทางพ้นตัวจากการ
ล้มละลายได้เลย ซึ่งไม่สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายล้มละลาย ด้วยเหตุนี้ การที่
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำ
พิพากษา จึงถือได้ว่าเป็นเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายฯ มาตรา 14 จิตฤดี วีระเวสส์